

0005110-32.2015.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... mensagens eletrônicas relacionadas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico (fls. 02/12 da cautelar).

Observo, neste tocante, inexistir qualquer elemento que denote a ausência de anuência de Rubens para que houvesse acesso ao conteúdo de seu celular, já que necessário o desbloqueio do aparelho, utilizando-se de padrão de acesso ou senha. Posteriormente, com base ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005110-32.2015.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005110-32.2015.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 138/2015 - DEL. POL. SALTO, 729/2015 - DEL. POL. SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rubens Amaral Junior e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

RUBENS AMARAL JÚNIOR, vulgo "GODOY", CLAUDEMIR DOS ANJOS RODRIGUES, vulgos "MARADONA" ou "NE", JEFERSON DE SOUZA DA SILVA, vulgo "BUZU", e ROSICLEIDE RODRIGUES, vulgo "DINHA", foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, porque, em dia e local indeterminados, mas através de condutas que perduram até o dia 15 de maio de 2015, nesta cidade e comarca de Salto-SP, associaram-se, entre si e a PAMELA CRISTINA BICUDO (fls. 107), ao adolescente infrator A. J. A., vulgo "COREANO" (fls. 103) e a outros indivíduos ainda não identificados, para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei 11.343/06).

Os réus foram notificados (fls. 402, 421, 427 e 447) e apresentaram defesas prévias (fls. 437, 466/467, 468 e 469/470), a denúncia foi recebida em 08 de abril de 2021 (fls. 499/501) e os réus foram citados.

Durante a instrução, foram ouvidas 03 testemunhas arroladas em comum e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 539, 582/583)

Em memoriais, o Dr. Promotor requereu a procedência da ação e a condenação nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal para os réus Jeferson e Claudemir, e no mínimo legal, para Rubens e Rosicleide, reconhecimento da agravante da reincidência para Claudemir, além da incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 para todos os acusados. No tocante aos regimes iniciais para cumprimento das penas privativas de liberdade, pugnou pela fixação do semiaberto para Rubens e Rosicleide e do fechado para Jeferson e Claudemir (fls. 642/663).

A Defesa de Jeferson, preliminarmente, suscitou ter havido a prescrição. No mérito, alegou que as provas foram obtidas por meio ilícito e pugnou pela improcedência da ação por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da menoridade relativa do réu e a não incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (fls. 665/667).

A Defesa de Claudemir e Rosicleide alegou que as provas foram obtidas por meio ilícito e pugnou pela improcedência da ação por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a não incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, regime semiaberto para cumprimento de pena por parte de Claudemir, e aberto com relação a Rosicleide, com substituição por restritivas de direitos (fls. 668/676).

A Defesa de Rubens, por sua vez, alegou que as provas foram obtidas por meio ilícito e pugnou pela improcedência da ação por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requereu a absolvição dos acusados por insuficiência probatória, ou a aplicação do instituto "in dubio pro reo" e, em caso de condenação, requereu, de forma genérica, pela consideração das "atenuantes e causa de diminuição de pena aplicáveis à espécie" e pelo direito de apelar da sentença em liberdade (fls. 679/684).

É o relatório.

Decido.

Passo à análise da preliminar de prescrição, suscitada pela Defesa do réu Jeferson de Souza da Silva.

Segundo preconiza o artigo 109, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 10 do artigo 110 do mesmo codex, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

No caso em tela, observa-se que Jeferson foi denunciado como incurso no artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006.

Portanto, para que se possa encontrar a pena máxima abstrata, que norteia a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, deve-se avaliar, inicialmente, quais das circunstâncias vinculadas à aplicação da pena interferem no cálculo.

Nesse sentido, observa-se que as circunstâncias judiciais, as agravantes e atenuantes não influenciam no cálculo da pena máxima abstrata, porquanto não possuem definição legal do quantum de aumento ou de diminuição, além do que, sua incidência não é capaz de elevar a pena além do limite máximo ou reduzir aquém do patamar mínimo.

Cabe observar, no entanto, que as atenuantes previstas no artigo 65, inciso I, do Código Penal, referentes à senilidade e à menoridade do acusado, malgrado não alterem o cálculo da pena máxima abstrata, possuem a característica, de acordo com o artigo 65, inciso I, do Código Penal, para reduzir o prazo prescricional pela metade.

Possuem influência no cálculo da pena máxima em abstrato: as qualificadoras, que representam penas autônomas, que se distinguem do tipo básico penal; as causas de aumento e diminuição, que têm suas frações de aumento e de diminuição ditadas por lei, e são capazes de extrapolar os limites mínimo e máximo da pena cominada para o crime. Nestes casos, como o que se busca é a obtenção da pena máxima a que poderia estar sujeito o réu em caso de condenação, deve-se aplicar, para o cálculo, a pior das hipóteses, ou seja, para a causa de aumento, considera-se o maior aumento possível e, para a causa de diminuição, a menor redução cabível dentre os

parâmetros fixados na Lei.

Por fim, cabe lembrar que nos casos de concursos de crimes (formal, material ou crime continuado), a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (art. 119, CP) e, segundo dispõe a Súmula nº 497, do C. Supremo Tribunal Federal “em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”. Nesse sentido, a pena máxima cominada para o crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 é de 10 anos de reclusão e a causa de aumento aplicável, prevista no artigo 40, inciso VI, da mesma lei, prevê majoração máxima de dois terços, o que torna a pena máxima abstrata equivalente a 16 anos e 08 meses de reclusão.

Assim, de acordo com o artigo 109, inciso I, do Código Penal, a prescrição ocorreria em 20 anos o que, no caso em tela é reduzido pela metade, já que Jefferson era menor de 21 anos de idade à época do crime pelo qual está sendo julgado.

O crime ocorreu em, ou até, 15.05.2015 e, nos termos do acima delineado, a prescrição da pretensão punitiva ocorreria, a princípio, em 14.05.2025.

Em complemento, observo que a denúncia foi recebida em 08.04.2021, ocorrendo, nesta data, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal, a interrupção do curso da prescrição, começando novamente a correr todo o prazo “do dia da interrupção”, de acordo com o §2º do mesmo artigo.

Não é caso, portanto, de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontuo não haverem indícios da alegada exorbitância dos policiais, civis ou militares, na obtenção das provas referentes ao presente feito.

Conforme apurado no presente feito, e na ação cautelar apensa (nº 0004241-32.2015.8.26.0526), uma operação da polícia militar, realizada em 13 de março de 2015, por volta das 13h17min, num bar localizado na Rua Emílio Ribas, nº 10, bairro Vila Flora, Salto-SP, culminou na apreensão de 02 porções de crack, 05 porções de cocaína e 01 porção de maconha (fls. 07), tudo registrado no Boletim de Ocorrência nº 729/2015, onde consta como averiguado Rubens Amaral Júnior, vulgo “Godoy” (fls. 03/06).

Os investigadores, na oportunidade, consultaram o telefone celular que estava com Rubens e encontraram mensagens eletrônicas relacionadas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico (fls. 02/12 da cautelar).

Observo, neste tocante, inexistir qualquer elemento que denote a ausência de anuência de Rubens para que houvesse acesso ao conteúdo de seu celular, já que necessário o desbloqueio do aparelho, utilizando-se de padrão de acesso ou senha. Posteriormente, com base no ocorrido, houve autorização para a interceptação das comunicações telefônicas relacionadas às linhas encontradas no referido aparelho (fls. 53/54 e 90/92 ou fls. 19/20 e 105/107 da cautelar), tendo sido realizadas, na sequência, sucessivas diligências, incluindo a identificação dos interlocutores e transcrição de conversas telefônicas e elaboração de relatórios de investigação, tornando possível a verificação do funcionamento da associação criminosa envolvendo os réus, o adolescente Alexandre e outros comparsas em atividade na cidade.

Ante os argumentos acima, fica afastada a alegação das Defesas, de que as provas existentes nos autos tenham se originado de ato ilegal realizado pelos policiais civis ou militares.

A materialidade do crime previsto no art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 está comprovada pelos boletins de ocorrências nº 1140/2015 (fls. 79/81), nº 1450/2015 (fls. 82/83), nº 1474/2015 (fls. 84/85), nº 3043/2015 (fls. 101/105), nº 3368/2015 (fls. 151/155), nº 1467/2015 (fls. 167/169), nº 770/2016 (fls. 238/239), nº 1651/2015 (fls. 252/254), certidão (fls. 174), relatórios de investigação (fls. 88/89, 114/124, 188/191, 228, 240 e 246/251), da prova relacionada à medida cautelar de interceptação das comunicações telefônicas (0004241-32.2015.8.26.0526 – apensa), das mídias contendo o resultado das interceptações (fls. 311) e do relatório final (fls. 313/319), além da prova oral colhidas durante as duas etapas do feito.

A autoria também restou plenamente confirmada.

O réu Rubens, em juízo, negou os fatos, dizendo que sempre teve problema com droga e álcool, e que nem se lembrava se seu celular foi apreendido. Acrescentou que

ainda consome essas substâncias, mas atualmente trabalha. Contou que as drogas que trazia quando foi abordado destinavam-se a seu uso e que nunca mais foi abordado após deixar a prisão. Ao final, disse que não conhece a "Dinha", apenas comprou roupa do "Maradona" e conhece o "Buzu" desde criança (fls. 583).

Claudemir também negou o crime em juízo. Disse que é irmão de Rosicleide, que tem um processo por tráfico, trabalha como barbeiro, não conhece os demais corréus e não sabe a razão de ter sido envolvido neste crime (fls. 583).

Rosicleide disse, em juízo, que não são verdadeiros os fatos, que nada sabe sobre eles, que desconhece Jeferson e Rubens, não consome drogas e nunca foi processada (fls. 583).

Jeferson usou o direito que lhe é constitucionalmente garantido e permaneceu em silêncio, optando por não responder às perguntas (fls. 583).

Marcelo Coutinho, policial civil, disse que houve uma interceptação telefônica, que resultou na prisão em flagrante do Claudemir, vulgo "Ne". Contou que o "Buzu" (Jeferson) já era conhecido dos meios policiais pela prática de roubo. Relatou que foram surpreendidas conversas entre "Buzu" (Jeferson) e "Godoy" (Rubens) e, em razão do tempo decorrido, não se recordava dos conteúdos, embora se lembrasse que tudo foi fielmente relatado nos relatórios e nas transcrições dos celulares, cujas mensagens foram degavadas. Acrescentou que, na casa do "Ne" (Claudemir), onde houve a prisão em flagrante, também houve a apreensão de droga. Relatou que a "Dinha" (Rosicleide) avisava a presença da polícia e guardava a droga para o grupo. Reconheceu sua assinatura nos relatórios de fls. 21 e 89, 115, 191, assim como no relatório final de fls. 251. Disse não se recordar se havia uma hierarquia entre os integrantes, mas que havia relatos de que o "Ne" (ou "Maradona" - Claudemir) estaria gerenciando e distribuindo as drogas no Jardim das Nações, depois que "Nil", seu irmão, foi preso. Por fim, disse não se recordar do tempo exato da duração da investigação, e acrescentou que foram feitas as escutas telefônicas até chegar ao grupo (fls. 539).

Joaquim Aparecido A. S. Santos, policial civil, disse não se recordar dos fatos e nem dos nomes. Contou ter trabalhado como investigador na Delegacia de Salto em 2015, e ter participado de várias investigações sobre tráfico. Reconheceu sua assinatura às fls. 89 (fls. 539).

Karine Jesus Yasuhara Santos, policial civil, disse recordar-se dos apelidos dos envolvidos, mas em razão do tempo decorrido, não se lembrava de muita coisa, apenas que havia participado do cumprimento do mandado e que não participou da interceptação ou transcrição (fls. 582).

O robusto conjunto probatório aponta firmemente para a condenação dos acusados nos termos da denúncia, tendo ficado comprovada a associação de todos os acusados, além de Pâmela e do adolescente infrator A. J. A., vulgo "Coreano", para a prática do crime de tráfico de entorpecentes na cidade de Salto.

Como já mencionado anteriormente, as apurações do presente feito e da cautelar apensa (nº 0004241-32.2015.8.26.0526), demonstram que, numa operação da polícia militar, realizada em 13 de março de 2015, por volta das 13h17min, num bar localizado na Rua Emílio Ribas, nº 10, bairro Vila Flora, Salto-SP, houve apreensão de 02 porções de crack, 05 porções de cocaína e 01 porção de maconha (fls. 07), tudo registrado no Boletim de Ocorrência nº 729/2015, onde consta como averiguado Rubens Amaral Júnior, vulgo "Godoy" (fls. 03/06).

Os investigadores, na oportunidade, consultaram o telefone celular que estava com Rubens e encontraram mensagens eletrônicas relacionadas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico (fls. 02/12 da cautelar).

Posteriormente, com base no ocorrido, autorizou-se a interceptação das comunicações telefônicas relacionadas às linhas encontradas no referido aparelho (fls. 53/54 e 90/92 ou fls. 19/20 e 105/107 da cautelar), tendo sido realizadas, na sequência, sucessivas diligências, incluindo a identificação dos interlocutores e transcrição de conversas telefônicas e elaboração de relatórios de investigação, tornando possível a verificação do funcionamento da associação criminosa envolvendo os réus, o adolescente Alexandre e outros comparsas em atividade na cidade.

Malgrado o policial civil Joaquim Aparecido A. S. Santos não se recordasse de detalhes das investigações, fato compreensível por se tratarem de fatos ocorridos

em 2015 e porque o investigador disse ter participado de várias investigações sobre tráfico na cidade à época, é certo que reconheceu sua assinatura lavrada a fls. 89 (fls. 539).

Já Marcelo Coutinho, policial civil que era o chefe da investigação atinente aos fatos narrados neste feito, além de também reconhecer sua assinatura, lavrada às fls. 21, 89, 115, 191 e 251, lembrou-se de detalhes da operação. Disse que houve uma interceptação telefônica, que resultou na prisão em flagrante do Claudemir, vulgo "Ne"; que o "Buzu" (Jeferson) já era conhecido dos meios policiais pela prática de roubo; que foram surpreendidas conversas entre "Buzu" (Jeferson) e "Godoy" (Rubens), todas fielmente relatadas nos autos; que, na casa do "Ne" (Claudemir), onde houve a prisão em flagrante, também houve a apreensão de droga; que a "Dinha" (Rosicleide) avisava a presença da polícia e guardava a droga para o grupo; e que havia relatos de que o "Ne" (ou "Maradona" - Claudemir) estaria gerenciando e distribuindo as drogas no Jardim das Nações, depois que "Nil", seu irmão, foi preso. Acrescentou, ainda, que as mensagens e conversas interceptadas foram todas gravadas (fls. 539).

O conjunto probatório deixou estreme de dúvidas que Claudemir, que possui comprovado envolvimento com a facção criminosa "PCC" ("Primeiro Comando da Capital"), exercia papel de coordenação e distribuição dos entorpecentes, realizava cobranças e administrava as tarefas dos demais envolvidos (fls. 246/251 deste autos e fls. 78/83, 86 e 88/92 da cautelar apensa).

A divisão de tarefas e a habitualidade estão demonstradas à exaustão nos relatórios presentes nos autos, pelas mensagens eletrônicas e pelas conversas interceptadas e transcritas na cautelar, sendo desnecessário transcrever aqui, mais uma vez, tudo o que consta dos extensos autos e já foi cuidadosamente lembrado nos memoriais da acusação.

Tem-se, portanto, comprovadas à saciedade que CLAUDEMIR, RUBENS e JEFERSON, exerciam funções distintas, bem delineadas e, a certo ponto, hierarquizadas.

As mensagens encontradas no celular de Rubens comprovam que ele era cobrado por Claudemir e, por sua vez, cobrava Jeferson, no tocante ao controle do estoque de drogas (fls. 10/11 - cautelar).

Há conversas entre Rubens e Jeferson que foram interceptadas e transcritas, e que detalham a troca de dados sobre a quantidade e variedades das drogas destinadas ao comércio ilícito armazenadas em depósito (fls. 55/57 e 81/83 - cautelar). As interceptações atingem terceiros desconhecidos (nos autos), que são informados sobre a prisão de Jeferson e sobre os prejuízos oriundos daquela prisão e de outras que foram mencionadas, relativas a outros comparsas (fls. 68 e 73/70 - cautelar). Rosicleide, conhecida como "Dinha" e irmã de Claudemir, auxiliava na distribuição de drogas, conforme se verifica a fls. 85/87 da cautelar, quando ela combina com o irmão sobre a entrega de porções de entorpecentes ao adolescente A. J. A., vulgo "Coreano". Na sequência, Claudemir entra em contato com o adolescente para esquematizar o fornecimento da "mercadoria".

Como bem observado pela acusação, "Rosicleide, em seu interrogatório policial, enfatizou que é irmã de CLAUDEMIR DOS ANJOS, tratado pela família de "NÉ", e fez uso da linha de celular nº (11) 95552-7192, sendo tanto o aparelho quanto o "chip" eram de sua propriedade e, em determinada ocasião CLAUDEMIR deixou em sua casa em sua casa e pediu que entregasse para a pessoa de 'COREANO'".

Alexandre era namorado de Pâmela, e juntos promoviam a venda de entorpecentes, fato que se torna mais evidente após a análise do Boletim de Ocorrência de fls. 101/105 e da conversa transcrita a fls. 81/83 da cautelar. Ademais, Pâmela já foi processada pelo delito de associação para o tráfico, com ligação ao próprio Alexandre e ao Claudemir (autos nº 0010053-92.2015.8.26.0526, da 1ª Vara local), fato que impediu a sua inclusão nestes autos (fls. 323).

A associação para o fomento, distribuição e comercialização drogas na cidade, por parte de todos os acusados, além de Pâmela e Alexandre, restou absolutamente incontestada, tendo-se demonstrado sua existência, no mínimo, desde 13.05.2015 até 15.05.2015 (fls. 3, 52/65 e 84/92 - cautelar). Comprovou-se também que, para atingirem o resultado pretendido, estabeleceu-se a hierarquia e a divisão de tarefas entre os envolvidos e outras pessoas não identificadas.

Ante o envolvimento do adolescente A. J. A., nascido em 11.06.1998 (fls. 103), comprovada também a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Encerrada a instrução, restou evidenciado à sociedade que os réus praticaram o crime que lhes foi atribuído na denúncia, estando incursos no artigo 35, c. c. Artigo 40, inciso VI, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, porque, em dia e local indeterminados, mas através de condutas que perduram até o dia 15 de maio de 2015, nesta cidade e comarca de Salto-SP, associaram-se, entre si e a PAMELA CRISTINA BICUDO (fls. 107), ao adolescente infrator ALEXANDRE JESUS ASEVEDO, vulgo "COREANO" (fls. 103) e a outros indivíduos ainda não identificados, para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei 11.343/06). Decidida a tipificação, comprovada a ocorrência dos delitos mencionados na inicial e a conduta dos acusados, passo a aplicar as sanções cabíveis aos réus, o que faço com fulcro no artigo 68 do Código Penal.

Com relação ao réu Rubens Amaral Júnior:

Atenta às circunstâncias dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, mormente aos seus antecedentes e ao fato de que sua conduta não extrapolou o tipo penal, fixo a pena-base do acusado no mínimo legal, para o crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, qual seja, em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena aplicáveis ao réu, e incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, ante a comprovação de que o crime envolveu o adolescente A. J. A., vulgo "COREANO", nascido em 11.06.1998 (fls. 103). Assim, aumento a pena no patamar de um sexto, atingindo 03 anos e 06 meses de reclusão, além de 816 dias-multa. Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Com relação ao réu Claudemir dos Anjos Rodrigues:

Atenta às circunstâncias dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, em que pese o enorme respeito pela posição ministerial, entendo que sua conduta também não extrapolou o tipo penal, uma vez que a tipificação exige que as pessoas estejam associadas para o fim de cometerem o crime de tráfico de entorpecentes e, ainda que se tenha demonstrado que houvesse alguma hierarquia entre os acusados, ela mais se assemelha a uma divisão de tarefas, elemento que, de acordo com o entendimento firmado no decorrer do tempo, também se constitui como indispensável à caracterização do crime em comento. Assim, entendo que sua culpabilidade e as circunstâncias do crime não extrapolaram o tipo penal e, por tal razão, fixo a pena-base do acusado no mínimo legal, para o crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, qual seja, em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Claudemir é reincidente, pois condenado definitivamente nos autos de número 0009405-20.2012.8.26.0526 (fls. 611 e 620), sendo o caso de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Por tal razão, aumento sua pena para 03 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Inexistem outras agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena aplicáveis ao réu, e incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, ante a comprovação de que o crime envolveu o adolescente A. J. A., vulgo "COREANO", nascido em 11.06.1998 (fls. 103). Assim, aumento a pena no patamar de um sexto, atingindo 04 anos e 01 mês de reclusão, além de 875 dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Com relação ao réu Jeferson de Souza da Silva, qualificado nos autos:

Atenta às circunstâncias dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, observo que o acusado possui Maus Antecedentes, porquanto foi condenado no curso do presente feito, por crime cometido em data anterior (14.05.2015) à cessação do crime aqui apurado (15.05.2015), sendo certo que o primeiro crime teve os fatos apurados no feito de nº 0005650-80.2015.8.26.0526 (fls. 624). Assim, tendo em vista que o trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 09.10.2017, o feito mencionado deve ser considerado para caracterização dos Maus Antecedentes. Por tal razão, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal, para o crime previsto no artigo 35,

da Lei nº 11.343/2006, qual seja, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena aplicáveis ao réu, e incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, ante a comprovação de que o crime envolveu o adolescente A. J. A., vulgo "COREANO", nascido em 11.06.1998 (fls. 103). Assim, aumento a pena no patamar de um sexto, atingindo 04 anos e 01 mês de reclusão, além de 875 dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Com relação à ré Rosicleide Rodrigues:

Atenta às circunstâncias dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, mormente aos seus antecedentes e ao fato de que sua conduta não extrapolou o tipo penal, fixo a pena-base da acusada no mínimo legal, para o crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, qual seja, em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena aplicáveis à ré, e incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, ante a comprovação de que o crime envolveu o adolescente A. J. A., vulgo "COREANO", nascido em 11.06.1998 (fls. 103). Assim, aumento a pena no patamar de um sexto, atingindo 03 anos e 06 meses de reclusão, além de 816 dias-multa. Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e CONDENO os réus:

- 1) RUBENS AMARAL JÚNIOR, qualificado nos autos, RG 32.402.475, como incurso no artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 816 dias-multa, com unidade no mínimo legal.
- 2) CLAUDEMIR DOS ANJOS RODRIGUES, qualificado nos autos, RG 47.523.625, CPF 297.653.628-70, como incurso no artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 875 dias-multa, com unidade no mínimo legal.
- 3) JEFERSON DE SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, RG 52.617.273, como incurso no artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 875 dias-multa, com unidade no mínimo legal; e
- 4) ROSICLEIDE RODRIGUES, qualificada nos autos, RG 40.757.060, como incurso no artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 816 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Acolho o pedido ministerial e fixo como regime inicial para o cumprimento da pena de Rubens e Rosicleide o semiaberto, não sendo o caso de sua substituição por restritivas de direitos, em razão da própria natureza do delito cometido ou, ainda, porque a medida não se mostre indicada ou suficiente, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Com relação a Jeferson, possuidor de maus antecedentes, e a Claudemir, reincidente, o regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, por entender que, neste caso específico, somente o regime fechado será suficiente à reprovação e prevenção da prática de novos crimes pelos réus, que já demonstraram maior afinidade com o mundo do crime.

Também não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não apenas em razão da própria natureza do delito cometido, mas também porque não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Defiro a todos os acusados o direito de aguardarem o julgamento definitivo do feito em liberdade, porquanto permaneceram nessa condição no decorrer de toda a instrução.

Arbitro os honorários advocatícios dos Procuradores nomeados, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeçam-se certidões. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidões de honorários parciais. Caberá aos advogados interessados providenciarem a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

Salto, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA